

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 421/2535

นางขวัญเรือน หมุ่มพยัคฆ์

ผู้ร้อง

นายประเสริฐ หมุ่มพยัคฆ์

ผู้คัดค้าน

นายประเสริฐ หมุ่มพยัคฆ์ ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

คดีร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ สิทธิของผู้คัดค้านในกองมรดกมีอยู่อย่างไร ก็คงมีอยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้ผู้คัดค้านเสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับ ทั้งไม่เป็นกรณีที่ จะขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกา

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน มีคำสั่งตั้งนางขวัญเรือน หมุ่มพยัคฆ์ ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดกของนางละเมียด หมุ่มพยัคฆ์ ผู้ตาย และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89, 88)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สิทธิของผู้คัดค้านในกองมรดกมีอยู่อย่างไร ก็คงมีอยู่อย่างนั้นไม่ทำให้ผู้คัดค้านเสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับทั้งไม่ เป็นกรณีที่จะขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>